

acre

纽约 投资十问

Ten Questions on Investing in New York

- | | |
|------------------|-----|
| 1. 投资回报率指标 | P1 |
| 2. 增值潜力影响因素 | P3 |
| 3. 房东抵税技能 | P4 |
| 4. 1031 Exchange | P6 |
| 5. 审核租客 | P7 |
| 6. 热门户型 | P9 |
| 7. 租客风险控制 | P12 |
| 8. 外国人投资房产税务 | P14 |
| 9. 带租客的房子出售 | P15 |
| 10. 卖房交税 | P16 |



1. 在纽约置产，如何判断一套房真正的投资价值？

对于许多来到纽约置产的买家来说，房产不仅是一项长期、稳定且抗通胀的投资工具，更是资产配置的重要组成部分。但在一个持有成本高、租赁竞争激烈、各区域定价差异显著的市场里，仅仅参考“房价涨幅”往往不足以判断一套房的真实价值。

真正能帮助投资者做出理性判断的，是一个核心指标——租金回报率。

ACRE 的专业经纪团队在为客户提供投资分析时，会结合包括租金回报率在内的多重投资指标，并免费为客户提供精准的**可比房源数据、楼盘租售数据、社区租客结构分析，以及 OFF-MARKET 投资机会**，帮助买家用数据做决策。

租金回报率的衡量主要分为以下几个方面

1. 资产回报率（Return on Assets）

资产回报率=每年净房租收入/购房总价

这是最直观的收益衡量方式，下表是常见的资产回报率区间说明：

资产回报率	指标意义
0-3%	偏低（多见于曼哈顿核心豪宅、高 HOA 社区）
3%-4%	中等（部分成熟社区的平均水平）
4%-6%	好（具备良好租客需求、HOA 稳定）
6%+	非常好（多见于新开发区域或低持有成本项目，通常有地税减免）

假设买家以\$80万购买了一套纽约的 1B Condo，每个月的租金为\$3,500，年净租金收入（扣除 HOA + 地税 + 保险等持有成本）为\$28,000，那么 $ROA = \$28,000 / 800,000 = 3.5\%$ → 对应前表里的 3%-4% 区间，属于成熟社区常见水平，说明这套房租客需求稳定、持有成本合理，但不是最高收益型物业。

2. 现金回报率（Cash-on-Cash Return）

在纽约的实际投资环境中，大多数买家都会使用贷款购房，因此仅用资产回报率（ROA）来衡量投资表现往往不够全面。**真正反映投资人“实际投入的现金每年能赚多少钱”的指标，是现金回报率（Cash-on-Cash Return）。**

现金回报率的计算方式为：

现金回报率 = 年度税前现金流 ÷ 实际投入的现金

即： **$(\text{净营业收入} - \text{年度贷款本息}) \div (\text{首付} + \text{交易成本})$**

其中，净营业收入（NOI）指的是房产每年产生的租金收入，扣除所有持有成本（如 HOA 管理费、房产税、房屋保险等）后的金额；交易成本则包括律师费、银行费用、估价费及其他过户相关支出。

现金回报率所回答的核心问题是：**我真正投进去的这笔现金，每年能为我带来多少回报？**需要注意的是，**现金回报率不包含贷款本金的累积部分，因此更适合用于评估短期现金流表现。**

3. 投资回报率 (Return on Investment)

相较于前面提到的指标，**投资回报率 (ROI)** 是一种更为全面的投资评估方式。ROI 不仅关注租金带来的现金收益，还将贷款还款过程中本金部分的累积一并纳入回报计算，更完整地反映投资的真实表现。

投资回报率的计算方式为：

$$\text{ROI} = (\text{年度税前现金流} + \text{年度贷款偿还中的本金部分}) \div \text{实际投入的投资资金}$$

其中，投资资金通常包括首付及各项交易成本。与单纯关注租金收益的指标不同，ROI 同时衡量了**现金回报与资产净值增长**。

对于长期投资者而言，ROI 往往比单一的租金回报率更具参考价值，因为它反映的是：

$$\text{现金流收益} + \text{本金累积} = \text{投资的整体真实回报。}$$

在纽约这样一个租赁需求强劲、但持有成本相对较高的市场，仅依赖单一指标容易产生偏差。**结合资产回报率、现金回报率和 ROI 一起评估**，才能更准确判断一项投资是否具备长期、稳定且可持续的回报潜力。

ACRE的经纪人会基于具体房源情况，协助客户计算包括资产回报率、现金回报率及投资回报率在内的多项关键指标。在计算过程中，经纪人不仅会核实房源的真实可实现租金水平，还会结合 管理费、房产税、常规维护成本等实际支出，推算年净营业收入 (NOI)。通过对这些指标的横向对比与情景分析，帮助买家做出更符合自身风险偏好与资产配置目标的理性决策。

2. 有哪些影响房产增值潜力的因素

在纽约乃至全美房产投资市场中，一套物业是否值得长期持有，绝不仅仅取决于当前价格或租金回报率。真正决定未来升值潜力的，是区域背后更深层次的结构因素：土地价值的变化，以及居住人群的持续流入。

ACRE 始终为客户免费提供最新的纽约市场政策更新、分区规划（REZONING）解读、基础建设动态、社区人口结构变化等关键信息，帮助投资者在市场不确定性中做出更清晰、更前瞻的判断。

I、土地价值变化

土地价值是所有房地产价格的根基。纽约的许多区域，如 LONG ISLAND CITY 之所以在短时间内出现跳跃式增长，就是因为土地价值因规划、基础建设或政策变动而重估。

1. 基础设施升级（学校、交通、公共设施）

基础设施通常是推动土地价值提升的重要驱动因素之一，包括：

- 新地铁站或交通线路的开通
- 优质学校学区的形成或扩张
- 公园、图书馆、社区中心等公共设施的落地
- 大型商业和零售中心的引入

每一项基础建设，都直接提高区域生活便利度，吸引更强购买力的住户进入，间接推高房价与租金水平。

2. 土地利用规划与分区调整（Rezoning）

Rezoning 是纽约房地产最具影响力的政策工具之一。

一旦区域被重新规划为允许更高密度住宅、更大商业体量或混合用途开发，其土地价值通常会经历一次“重新定价”。

Rezoning 的影响包括：

- 允许建造更高的楼宇，带来更大开发价值
- 大量资本、开发商开始进入
- 商业、住宅、文化设施的集中建设
- 社区整体被“更新升级”

Long Island City (LIC) 的全区大规模 Rezoning，就使其从工厂仓储区变身纽约增长最快的新兴住宅区之一。

II、居住人群结构变化

一个社区的居民决定了零售业态、生活方式、租金水平以及人口结构的整体活力。

1. 高收入人群的涌入

当区域吸引到更多：

- 金融、科技、医疗等高收入职业人群
- 年轻专业人士（Young Professionals）
- 外来国际人才

这不仅提高租金承受能力，也带来对品质住宅、配套服务的需求提升。

特征：

- 高品质 condo 更容易出租
- 租金上升速度更快
- 空置率下降
- 区域生活方式升级（高品质咖啡店、餐馆、健身房等兴起）

2. 大型公司的进驻

大型企业在区域的落户，是推动社区“质变”的强力因素。

影响包括：

- 带来大量稳定就业人口
- 提升区域购买力与消费水平
- 形成产业聚集效应
- 吸引更多开发商、零售与商业品牌进入

Hudson Yards 在吸引包括Goldman Sachs、BlackRock、Meta等大型企业入驻后，叠加整体规划与资本投入，逐步发展为纽约顶级商务区之一。

总体来说，对于投资者而言，抓住这些结构性变化，比短期价格波动更重要。洞察土地与人群这两条主线，才能真正判断一处物业未来的增值潜力与综合回报，为长期资产布局奠定稳固基础。

3.在纽约当房东， 有哪些可以抵税的费用？

在纽约持有出租物业，房东不仅要关注租金收入，也应充分了解 IRS 允许的税务扣除项目。合理利用这些扣除，有助于有效降低应税收入、提高投资的整体回报。以下是出租物业中常见、且合法合规的可抵税费用类别。

1. 折旧

折旧是美国出租物业中最重要、却常被忽视的税务优惠之一。IRS 允许房东将建筑物的结构价值按年分摊扣除：**住宅为 27.5 年，商业物业为 39 年**。折旧能在不影响现金流的前提下降低应税收入，因此常被称为“纸面亏损”。

需要注意的是，即使房东未申报，IRS 也视为已享受折旧，因此出售时会涉及折旧追回，**相关税率最高可达 25%**。折旧仅适用于建筑本体（不含土地），其基础包括建筑价值、部分交易成本及资本性改善。折旧从物业正式投入出租的日期开始计算，而非购房日。

2. 交通费用

凡是因履行房东职责而产生的交通费用，通常都可以作为经营成本抵税。例如：
前往出租物业进行维修、检查或管理，带潜在租客看房，或为管理房产而进行的跨州出行。

房东可以选择使用 IRS 当年公布的标准里程率，或按实际车辆支出进行扣除。在与出租业务直接相关的差旅中，**住宿费用可全额扣除**，餐饮费用通常可按 IRS 当年度规定比例扣除（一般为 50%）。

3. 修理与维护

用于维持房屋正常功能的维修与保养费用，一般可以在当年**全额扣除**。常见项目包括：
修复漏水、更换损坏的家电、维修暖气或空调系统、更换灯具或门把手、清洁服务及庭院维护等。

但若支出属于**提升房屋价值或延长使用寿命的改良**（如扩建、整体翻新、更换整片屋顶），则需作为**资本性改善**进行资本化处理，并通过折旧逐年扣除。房东应妥善保管所有发票和收据，以便在报税时正确区分维修与改良费用。

4. 员工与外包费用

为出租物业支付给 W-2 员工或独立承包商的费用，通常可以抵税。例如，支付给维修工、清洁人员、园艺或草坪维护人员的费用，均可作为出租业务的经营支出扣除。

5. 专业费用

与出租物业直接相关的专业服务费用通常可以抵税，包括但不限于：

律师费、会计费、报税费用、物业管理费等。这类费用通常在 IRS **Schedule E** 中作为经营费用申报。

6. 利息抵扣

用于出租物业的贷款利息通常可以抵税，包括：

抵押贷款利息、用于出租业务的房屋净值信贷额度（HELOC）利息，以及其他与出租业务直接相关的借款利息。

需要强调的是，**贷款资金必须用于出租物业或相关商业用途**，才能符合抵扣条件。与自住房不同，出租物业的贷款利息**不受 \$750,000 本金上限限制**。

7. 税款与保险

除所得税外，因拥有出租物业而产生的税款通常可以抵税，包括房产税、学区税及某些特殊评估税。与自住房不同，**投资物业的房产税扣除不受上限限制**。

此外，与出租业务相关的保险费用也可扣除，例如房东保险、责任保险、危险保险及洪水险等。

8. 教育与培训

为维持或提升**现有出租物业业务技能**而产生的教育费用，通常可以抵税，例如物业管理课程、相关研讨会及必要的差旅费用。

需要注意的是，这类费用只有在出租业务已经存在的情况下才可扣除。用于**开展全新业务或学习全新技能**的培训费用，通常不符合扣除条件。

9. 公共设施及其他杂项费用

若房东为租客支付水、电、煤气、暖气、空调、互联网或有线电视等费用，这些支出通常可以作为出租业务费用扣除。即便之后由租客报销，房东仍可先申报扣除，并将报销金额作为租金收入申报（前提是报销金额需如实计入当年租金收入，避免重复抵扣）。

此外，HOA 管理费、银行费用、订阅费、与出租业务相关的餐费（通常可扣除 50%）及其他合理杂项支出，也可在 Schedule E 中申报。

ACRE与多家会计事务所建立了长期的合作关系，可以为客户提供系统、合规的税务支持。包括梳理与出租业务相关的支出类别，费用抵扣范围。同时，ACRE的经纪人也会在不同阶段，协助客户与会计师讨论潜在税务影响，帮助客户清晰地理解不同决策可能带来的税务结果。通过与专业会计团队的长期协作，ACRE致力于为客户搭建从房产选择到税务执行之间的有效衔接，使房东在合法合规的前提下，更从容地管理出租物业的税务事务，并为长期资产配置提供稳定支持。

4. 如何运用1031实现合理避税，资产增值！

在纽约乃至全美的房地产投资市场中，1031 EXCHANGE 被视为投资人进行资产升级与规模扩张的重要合法延税工具。

1031 Exchange 的操作流程



在选房阶段, 需满足以下三种规则之一:

- **三物业规则:** 最多选择三套物业, 价值不限;
- **200% 规则:** 可选择任意数量的物业, 但总价值不得超过被出售物业成交价的 200%;
- **95% 规则:** 选择数量和价值不限, 但最终需完成所选物业中至少 95% 的购置。

需要注意的是, **1031 Exchange 仅适用于投资或商业用途物业**, 出售物业与新购物业均须用于投资或经营目的, 自住房不符合适用条件。与此同时, 新购物业的购买价格及所承担的债务, 通常需不低于原物业的成交价及原有贷款余额; 如存在差额, 该部分将被视为 **Boot**, 并可能触发相应税负。若贷款金额减少, 投资人可通过补充自有现金予以弥补, 以维持延税资格。

由于 1031 对时间节点、资金流程与税务规则要求严格, 任何步骤处理不当都可能导致延税失效。因此, 投资人应提前规划, 并与熟悉 IRS 流程的专业经纪人、CPA 和 QI 合作。**ACRE 拥有经验丰富的经纪团队及长期合作的会计事务所, 可在合规前提下协助客户更高效地完成资产置换与升级。**

5. 纽约房东如何筛选租客？

对纽约房东而言，选择租客不仅关乎租金收益，...更关系到未来是否可能产生纠纷、经济损失，甚至陷入漫长的法律程序。一个“好租客”的核心要素始终不变：**稳定的财务能力与可靠的信用记录。**

在正式接受租客申请前，房东应要求租客提供必要的基础资料，包括：

1. 身份证明（必须提供）

- SSN（如适用）
- 驾照或护照
- 学生证或 City ID 通常仅作为辅助材料，不能单独作为完整身份审核依据

2. 收入证明（最关键部分）

- 最近 2-3 个月工资单
- 最近两年的 W-2
- 1099（若为自由职业者）
- 税表
- 公司自行出具的收入证明缺乏第三方核验，通常不建议作为主要审核依据

3. 信用记录（纽约最重要的审核指标）

- 完整信用报告
- FICO 信用评分（一般需 650+，700-750 稳定性更强）
- 信用历史长度、还款习惯、是否有逾期

4. 其他可选证明（可显著提升可信度）

- 前房东推荐
- 现任雇主证明
- 工作合同 / Offer Letter（若近期换工作）

在完成基础材料审核后，需进一步核查租客背景，以确保不存在法律风险。

1. 信用报告真实性核验

- 确认租客提交的报告是否与第三方数据库一致。

2. 犯罪背景查询

可使用以下第三方工具：

- Checkr：一家广泛用于招聘与租客审核的专业背景调查平台，提供犯罪记录、身份与就业验证等合规性报告。
- BeenVerified：面向公众的信息查询工具，可快速检索个人的联系方式、地址历史及公共记录。
- TruthFinder：深度背景搜索平台，擅长提供犯罪记录、法庭档案与社交媒体相关信息的综合报告。

3. 房东-租客诉讼记录

房东需重点确认租客是否有：

- 过去被驱逐
- 拖欠房租纠纷
- 违反租约被起诉

常用查询网站：

- NYC Housing Court Lookup：纽约市住房法院的公开查询系统，可检索租客是否涉及房东-租客诉讼、拖欠房租或驱逐案件。
- New York State Unified Court System Search：纽约州法院统一查询平台，可查阅个人在全州范围内的民事、刑事及其他公开法律记录。

***所有背景调查均需在符合纽约及联邦法律（包括 FCRA 等相关法规）的前提下进行，并取得租客授权。**

建立严谨的筛选流程，不仅能降低空置成本和潜在纠纷，也能让租赁关系更为顺畅，从根本上保障房东的资产安全与收益稳定。

ACRE 可以为房东提供全方位的专业支持，我们为房东提供以下服务，确保房东找到稳定、可靠的租客：

- 房源拍摄
- 社交媒体推广
- 房产网站平台推广
- 带看安排
- 租客筛选
- 信用与背景筛查

同时，对于长期不在美国或不方便亲自管理物业的房东，**ACRE 还提供物业代管理服务，包括：**

- 租金代收
- 账单与费用管理（地税、HOA、保险）
- 与租客沟通
- 突发问题处理
- 定期房屋巡检
- 续租或重新招租

这一系列服务帮助房东在海外也能轻松掌握物业状况，确保资产安全、运营顺畅并最大化租金收益。

6. 什么样的户型最容易出租？ 不同户型回报率有什么区别？

在纽约这样租赁需求旺盛、人口结构多元的市场中，不同户型的出租速度和回报率差异非常明显。

Studio - 1B：流通性最强、现金流稳定

Studio

- 主要面向学生、年轻上班族、短租需求者
- 空置期通常较短，租金对市场波动的敏感度相对较低
- 在大学区、交通枢纽附近出租速度极快
- 但在以家庭为主的社区，Studio 需求会相对弱一点

1B

- 被普遍认为是纽约最“稳健”的户型
- 受众最广：单身、情侣、小家庭、远程办公者
- 租金稳定、租客质量较平均
- 在大多数区域，1B 的净回报率最均衡、整体风险最低

2B

2B 受到以下群体强烈需求：

- 小家庭（1-2 个孩子）
- 室友合租（两位专业人士分摊成本）
- 想要独立办公空间的高收入租客

特点：

- 租金绝对值更高
- 受目标客群规模影响，空置期往往比 Studio 与 1B 更长
- HOA 与税费通常随着面积增加而攀升，导致净回报率被摊薄
- 如果位于学区好、家庭需求强、或地段优质的新开发区域，2B 的价值增长潜力往往高于小户型
- 更适合长期持有的“价值型资产”

3B - 4B：流通性较慢，但在特定区域非常抢手

虽然大户型在普通地段流通性相对较低，但以下区域却是例外：

1. 好学区

3B-4B 的刚性需求非常强，因为：

- 家庭购房预算不足时会先选择租大户型
- 对学区与空间要求高
- 更愿意长期居住、租期稳定、损耗更低

例如Bayside、Forest Hills等地，**大户型出租需求和续租率远超平均水平**。

学校附近的 House（独栋/Two-Family/Three-Family）

学校附近的房屋是纽约最被低估但极具价值的出租资产类型之一。

1. 靠近大学的 House（大学租客市场）

例如：NYU、Columbia、Fordham、Pratt、St. John's 等周边区域

租客特点：

- 租客稳定（每年都有新生）
- 合租需求强烈
- 租金上涨快
- 适合将 House 改为“合租型出租策略”

投资优势：

- 空置率极低
- 租金回报普遍高于同面积公寓
- 租期稳定，续租率高

2. 单家庭住宅

这是纽约投资者非常青睐的一类资产。

优点：

- 双份租金收入
- 分散风险：一个单元空置仍有现金流
- 可自住 + 出租
- 未来出售给自住买家或投资客都合适

出租特点：

- 极受家庭、长租租客欢迎

适合投资目标：

- 追求 长期保值 的买家

3. 多家庭住宅

多家庭住宅属于更专业的投资型物业。

优势：

- 现金流最强
- 租客群多元化，不依赖单一市场

出租市场表现：

- 非常适合合租、蓝领家庭、年轻专业人士
- 少量空置也不会影响整体现金流

更适合：

- 强调**投资回报率（ROI）与稳定净现金流**的投资者

总的来说，从净回报率角度看，小户型（Studio / 1B）通常胜在出租效率和稳定性；中户型（2B）更依赖地段与家庭需求；而大户型与多家庭住宅则更多体现为长期持有下的现金流与资产增值潜力。

ACRE的经纪人会结合客户的投资目标，直接对比不同户型在同一区域内的**出租周期、租金区间、空置风险及持有成本**，帮助客户找到合适的户型，提升投资稳定性。

7.租客不付租怎么办， 风险怎么控制？

在纽约的租赁市场中，租客拖欠租金甚至长期拒不支付，是房东最为担心的风险之一。由于纽约州的租客保护法规较为严格，一旦进入法律程序，驱逐流程往往耗时较长、成本也相对较高。因此，**控制风险的关键不在于事后追责，而在于事前预防。**

ACRE 的经纪人会在租赁全流程中协助房东将风险控制前置，在租前阶段，经纪人会基于纽约市场的实际情况，协助房东建立清晰、合规的筛选标准，对租客的收入结构、信用记录、就业稳定性及租赁背景进行系统性审核；在租约签署阶段，经纪人会协助房东梳理关键条款逻辑，确保付款节点、沟通方式及违约处理流程具备可执行性，减少日后争议空间；而在租赁过程中，一旦出现拖欠迹象，经纪人也可协助房东规范沟通节奏、整理必要记录，并在合规前提下对接物业管理或专业资源，帮助房东更有序地推进后续处理。

控制风险可以分为以下几个步骤：

第一步：严格的租客筛选，是最重要的风险防线

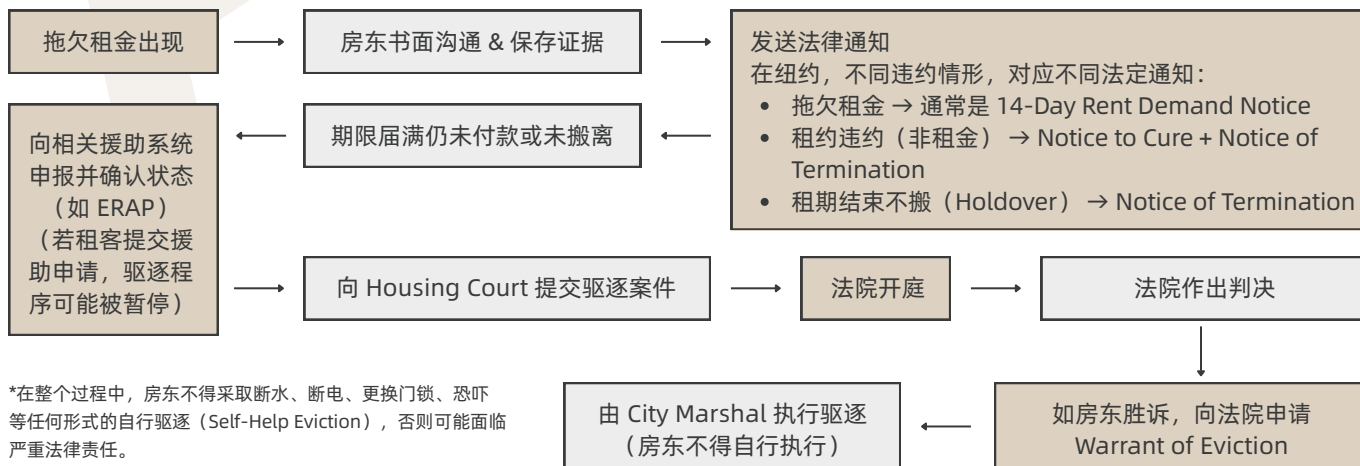
有效的风险控制，始于租客入住之前。通过系统、合规的租客审核，可以在源头上大幅降低未来纠纷的发生概率。对收入稳定性、信用记录、就业背景及过往租赁历史的审查，是筛选可靠租客的重要依据，也是房东最值得投入精力的第一道防线。

第二步：清晰、严谨的租约条款是法律保护的基础

租约不仅是租赁关系的开始，更是未来维权的重要法律文件。租约中应明确约定租金支付时间、违约责任及滞纳金条款，并确保滞纳金的适用条件与金额符合纽约州法律规定，即仅可在租金逾期满 5 天后收取，且金额不超过 \$50 或月租金的 5%（以较低者为准）。

第三步：一旦出现拖欠迹象，应及时、规范介入

纽约驱逐流程



第四步：通过专业工具与服务分散风险

为进一步降低租金风险，部分房东会选择引入**第三方担保服务**，比如：

- **TheGuarantors**

TheGuarantors 是纽约市场较为常见的机构担保公司，通过为租客提供担保服务，在租客违约的情况下，房东可依据担保协议向担保公司追偿未付租金及相关费用。该模式本质上属于第三方信用担保，不同于押金或保险产品，通常对房东的保障力度较强，但对租客的收入、信用及资格审核也相对严格。

- **Rhino Renters Insurance Guarantee**

提供租金损失担保，房东可在租客违约时获得租金补偿，流程比传统担保押金更便捷。

- **LeaseLock (by Renttrack)**

通过替代押金的保险机制，为房东提供租金损失保障，租客无需支付传统大额押金。

- **ShelterPay / Jetty**

提供保证金保险与租金担保产品，帮助租客更容易通过筛查，保障房东在违约情况下的损失。

- **SureDeposit**

允许租客支付小额费用替代完整押金，为房东提供损害赔偿与部分租金担保。

房东也可以聘请专业物业管理公司负责租客审核、租约执行与日常管理。这些方式虽然会增加一定成本，但有助于提高租赁的稳定性，减少长期损失。

总的来说，在纽约当房东，租金风险无法完全避免，但**可以通过系统化的筛选、清晰的合同、合规的应对流程以及专业支持，将风险控制**在可接受范围内。与其在问题发生后被动应对，不如在租赁开始前就建立完善的风险管理机制。

8.外国人在美国投资房地产会遇到哪些税务问题？

对于外国投资者而言，在美国投资房地产时，税务问题是必须提前了解的重要环节。其中，最关键、也最容易被忽视的一项规定，来自美国于 1985 年正式生效的《外国人投资房地产税法》（FIRPTA）。

一、FIRPTA：出售美国房产时的强制预扣税

根据 FIRPTA 的规定，外国人出售位于美国的房地产时，必须在过户阶段进行税款预扣，该预扣税并非最终应缴税额，而是对未来资本利得税的预缴安排。这项预扣税并非由卖家自行缴纳，而是由买方负责代扣、代缴并向美国国税局（IRS）申报。在实际操作中，这一义务通常由买方委托的过户公司或买方律师完成。

在房产过户或产权转让后的 **20 天内**，买方必须将从交易款中扣留的预缴税款缴付给 IRS，并同时提交 **Form 8288** 和 **Form 8288-A** 两份表格。若买方未能按时完成税款缴纳或表格申报，可能面临罚款及利息等处罚，严重情况下罚款金额可达数千至上万美元不等。

二、预扣税税率与减免申请机制

FIRPTA 规定的标准预扣税税率为成交价的 **15%**。但在符合条件的情况下，卖方可以通过向 IRS 提交 **Form 8288-B**，申请预扣税减免证书，以降低实际预扣金额。

该申请通常应尽早提交，可在交易前或交易后提出，但若在过户前未获 IRS 批准，买方仍需先行按标准比例进行预扣，并提供充分的证明材料，说明实际应纳税额低于 15% 的预扣税额。常见材料包括：

- 原始购房合同
- 当前买卖合同
- 房屋装修或资本性改善支出凭证等
- 若物业用于出租或商业用途，还需提供折旧及相关财务报表。

IRS 通常会在 **2-3 个月** 内完成审核，并向卖方发放减免证书。

三、实际操作中的挑战与常见替代方案

需要注意的是，通过申请预扣税减免证书来降低税额，在实际操作中并不容易。由于 IRS 审核周期较长，可能导致交易无法按期完成，甚至产生逾期缴税的风险。因此，部分过户公司或交易双方并不愿意等待 IRS 批准后再完成交易。

在合规前提下，部分投资人会通过提前规划持有结构来优化 FIRPTA 影响，但需要注意的是，仅将房产持有在美国注册的 LLC 名下，并不必然避免 FIRPTA 的适用，关键仍取决于该实体的实际控制权及税务身份。此类结构安排涉及复杂的税务与法律判断，需在专业人士指导下提前规划。

四、税号（ITIN）与持续税务申报的重要性

无论是在出售房产后申报年度税表、将 FIRPTA 预扣税作为已缴税额抵扣，还是在申请退回多缴税款时，**外国投资者均需要使用美国个人税号（ITIN）**。因此，若外国人在持有美国房产期间进行出租，**应尽早申请 ITIN**，以便按年度正常申报租金收入及相关支出。

提前建立合规的税务申报记录，有助于避免因信息不匹配或申报延误而影响退税进度，亦能在未来出售房产时简化税务处理流程。

ACRE与多家会计事务所建立了长期的合作关系，可以为客户提供全方位的税务服务。同时，ACRE的经纪人会协助客户提前与会计师对接，明确交易结构与时间节点；在交易推进过程中，经纪人会协同买方、过户公司及律师，确保 FIRPTA 预扣流程、文件准备与交割安排相互衔接，避免因信息不对称或时间误判而产生不必要的延误或风险。

9.房子有租客的时候能不能卖，需要提前多久通知租客？

在纽约出售投资物业时，租客的存在会直接影响出售流程、买家审查以及最终成交策略。整体而言，**有租客的房子完全可以出售**，但必须遵守纽约州与纽约市的相关法律规定。

首先，**房屋在租约期内仍受合同保护**：房东不能强制要求租客提前搬离，也不需要征得同意或提前数周正式通知出售行为。但出于配合看房的需要，通常会提前礼貌沟通并安排合理时间进行展示。如果租客处于 month-to-month 租约，房东可依据纽约州法律发出终止通知：租期不满 1 年需提前 30 天，1-2 年需提前 60 天，满 2 年及以上需提前 90 天。

其次，**新房东必须继承现有租约**。这意味着租客的租金、租期及合同条款在租约到期前都不会因换房东而改变。对于 Rent-Stabilized（租金稳定房）更为严格：租金涨幅、续租权利均受法律保护，买家必须接受现状，这类物业通常由专业投资客购买。

在出售过程中，若租客对看房安排配合度较低，房东不得擅自进入房屋或采取强制措施，而应通过合理提前通知、书面沟通及协商方式进行安排；如租客存在明确违反租约或拒不搬离的情形，则需依照法定程序向法院申请处理，任何形式的自行驱逐行为均属违法。

最后，**出租状态会影响买家贷款**。对于投资型买家而言，DSCR 贷款会直接参考当前租金、租约结构与空置风险来评估是否批准贷款，因此稳定租客通常是加分项。而对于普通自住买家，有租客的房子反而可能降低吸引力，因此是否在出售前“清空”房屋需要根据目标买家群体来决定。

ACRE的经纪人会帮助房东评估房屋状态，给出合理的价格策略和销售策略；并且在合规前提下与租客沟通看房安排，合理协调展示时间，避免因沟通不当引发纠纷或法律风险；同时也会与买方、过户公司及律师保持同步，确保租约信息、租金记录及相关披露文件清晰完整，减少因信息不对称导致的交易延误，帮助房东在保障租客合法权益的同时，提高带租出售的可执行性与成交确定性。

10.在纽约卖房， 卖家需要交什么费用

在纽约出售房产，卖方通常承担以下几类主要费用，具体金额会因物业类型（CONDO / CO-OP / HOUSE）、成交价与所在区不同而有所变化：

1. 经纪人佣金

这是卖房过程中占比最大的支出，一般为 **成交价的 5%-6%**（由卖方经纪人与买方经纪人分成）。例如，**成交价 \$2,000,000** 的房屋，经纪佣金通常约为 **\$100,000-\$120,000**。

2. 律师费用

纽约法律规定，进行房地产买卖时，需要律师来处理交易。买卖双方都需要雇佣律师。律师费用一般在\$1,500-\$3,000不等，但是也不局限于这个价格区间内，具体费用请咨询自己的律师。

3. 资本增值税

资本增值税包含三部分：**联邦资本利得税，纽约州资本利得税，纽约市资本利得税**。
联邦资本利得税不是固定金额，而是**按个人收入区间分级计算**。

收入区间	长期资本利得税率（持有 >1 年）
\$0-\$47,025	0%
\$47,026-\$518,900	15%
>\$518,900	20%

若收益较高，还可能额外触发 **3.8% 的净投资所得税（NIIT）**。

纽约州没有单独的资本利得税，资本利得会被视为普通所得税，**税率大约在\$6.85%-10.9%**；纽约市的资本利得也算作为普通所得税，**纽约市的税率大约在3.078%-3.876%**。

不过，如果房东在过去五年里在房子居住 ≥ 2 年，**那么单身的房东可以获得\$25万的免税额，已婚共同申报可以获得\$50万的免税额**。

4. 折旧追回税

如果该房产曾被用作出租或投资物业，并且卖家在报税中有折旧记录。无论是否真正申报，卖家在卖房时都必须缴“折旧追回税”，折旧追回部分的税率**最高 25%**。

5. 转让税

纽约转让税分为州税和市税两部分

纽约州税的税率为0.4%

纽约市税：

售价≤\$50万：1%

售价>\$50万：1.425%

6. FIRPTA

若卖方为海外人士，还会受到 FIRPTA 预扣规定的影响，通常按成交价的 15% 进行预扣；在符合特定条件的情况下，可能适用较低比例或申请减免。

7. 未清贷款与日常结算（视个人情况而定）

如房屋尚有贷款，卖房时需一次性结清；同时，房产税、HOA 或 Maintenance 会按过户日进行结算，通常为 几千美元左右。

如果出售的是Co-op，卖家还需要支付以下费用：

a. Flip Tax

Flip tax 并不是政府税，而是由 Co-op 大楼自行规定的费用，用于维持大楼的运营基金或储备基金。不同大楼的计算方式可能完全不同，常见形式包括：

- 按成交价的一定比例（如 1%-3%）
- 按每股股份金额
- 按居住年限、按固定金额等

是否收取、收取多少完全取决于大楼的董事会，因此每栋楼的规定不同。

b. 股份转让税

Co-op 实质上不是购买不动产，而是购买大楼公司的股份，并获得一份长期地契式的专有租约。

因此，在出售 Co-op 时，需要缴纳股份交易税，**名义上为每股 \$0.05 的股票转让税**，但该税在纽约州通常可全额返还；实际费用以大楼及过户安排为准。

c. Coop 律师费与管理公司费用

• Co-op 律师费

大楼通常会聘请自己的律师审查交易文件，费用由卖家承担。

• 管理公司文件费

管理公司需要准备各类过户文件、审查大楼财务、配合 Board 审批，因此会收取若干行政费用。

在纽约卖房涉及的费用与税务结构较为复杂，ACRE 的经纪人会在交易初期即协助房东全面梳理可能产生的卖方成本，并结合当前市场环境 & 目标买家群体，帮助房东制定更合理的定价与谈判策略。在交易推进过程中，经纪人会协同买方、律师及会计师，确保各项费用分摊与披露清晰明确，避免因信息不对称或条款理解偏差而影响成交进度

*免责声明 (Disclaimer)

本资料所提供的信息仅供一般性参考，不构成税务、会计或法律建议。具体的房产税、所得税、资本利得税、折旧及其他财务安排，可能因个人情况而异。我们建议买家及投资人在做出任何投资或税务决定前，咨询注册会计师 (CPA) 或相关专业顾问。